

「디지털 증거 수집 · 분석 및 관리 규정」 일부개정예규안 설명자료

1. 개정 배경

- 디지털 증거의 압수 · 수색 · 검증 절차와 기준을 보다 구체화하고, 압수한 정보저장매체의 반환 기준, 전자정보의 삭제 · 폐기 시기를 개선하는 등 등 제도 운영상의 미비점 개선

2. 주요 개정내용

① 디지털 포렌식 근로감독관의 자격 요건 기준 제시 (안 제7조제1항)

- 디지털 포렌식 관련 자격증을 소지하거나 직무교육 등을 이수한 사람을 디지털 포렌식 근로감독관으로 우선 배치하도록 하여 전문성 강화

② 전자정보 복제 및 반출, 원본 반출의 근거 마련 (안 제12조제3항 및 제4항)

- 전자정보의 전부를 복제하여 반출하거나 원본을 반출할 수 있는 근거를 마련하되, 그 요건과 절차를 명확히 함
 - * 범죄사실과 관련될 개연성이 있는 전자정보가 삭제 또는 폐기된 사항이 있는 등 범위를 정하여 출력 또는 복제하는 것이 불가능하거나 압수의 목적을 달성하기가 현저히 곤란한 경우

③ 피압수자 등이 참여를 거부하는 경우 적법절차 규정 (안 제13조)

- 참관일, 참관장소, 참관일 등에 관한 사항을 사전에 협의하도록 함
- 참여를 거부할 경우에는 동영상 촬영 등 신뢰성과 전문성을 담보할 수 있는 방법으로 압수 · 수색 · 검증을 할 수 있도록 하여 효율성 도모

④ 포렌식 종료 후 생성된 전자정보 지체없이 삭제 · 폐기(안 제20조)

- 디지털 포렌식 분석결과를 회신하거나 송치한 경우 생성된 전자정보 등을 지체없이 삭제 · 폐기하도록 하여 피압수자 등의 권익보호 강화

3. 추진일정 : 발령한 날로부터 시행

- 법제심사(4월) → 행정예고 및 규제심사(4월) → 시행(5월)

현	개	정	안
제2조 (정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <u><신 설></u>	제2조 (정의) ----- -----.		
1. “디지털 증거”란 고용노동부 소관 법령 위반과 관련하여 디지털 형태로 저장되거나 전송되는 증거로서의 가치가 있는 <u>정보</u> 를 말한다.	1. “전자정보”란 정보저장매체 등에 전기적 또는 자기적 방법으로 저장되거나 네트워크 및 유무선 통신 등을 통해 전송되는 정보를 말한다.		
2. (생략)	2. ----- ----- ----- ----- -- <u>전자정보</u> ---		
3. “정보저장매체 등의 복제”란 법률적으로 유효한 증거로 사용될 수 있도록 수집 대상 정보저장매체 등에 저장된 <u>디지털 정보</u> 를 동일하게 파일로 생성하거나, 다른 정보저장매체에 저장하는 것을 말한다.	3. (현행 제2호와 같음)		
4. ~ 7. (생략)	4. ----- ----- ----- ----- ----- <u>전자정보</u> ----- ----- -----.		
제7조 (<u>디지털 포렌식 근로감독관의 배치</u>) ① <u>디지털 포렌식 근로감독관</u>	제7조 (<u>디지털 포렌식 근로감독관의 배치와 자격</u>) ① <u>지방고용노동위원회</u>		

로감독관은 각 지방고용노동관
서 디지털 포렌식팀에 배치하
며, 전문성 유지를 위하여 전문
관으로 지정할 수 있다.

<신 설>

<신 설>

② 각 지방고용노동관서 인사담
당 직원은 디지털 포렌식 근로
감독관의 인사 변동이 있는 경
우에는 디지털 포렌식 근로감독
관의 배치 현황을 본부 근로감
독기획과로 통보하여야 한다.

제9조 (지원 요청) ① 사건 담당자
는 수사 등에 필요한 경우 다음
각 호의 어느 하나의 사항에 대
하여 별지 제1호의 서식을 작성
하여 디지털 포렌식팀장 등에게
지원을 요청할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

②·③ (생략)

동관서의 장은 다음 각 호의 어
느 하나의 요건을 갖춘 사람을
디지털 포렌식팀에 우선 배치하
도록 노력하여야 하고, 전문성
유지를 위하여 디지털 포렌식팀
에 배치한 근로감독관을 전문관
으로 지정할 수 있다.

1. 디지털 포렌식 관련 국내외
자격증 소지자

2. 디지털 포렌식 관련 직무교
육 또는 훈련을 수료한 자

② 지방고용노동관서의 장(인사
담당 부서장)-----

----- 장관(근로감독기획과장)
에게 즉시 보고-----.

제9조 (지원 요청) ① -----

----- 별지 제1호서식의 디지털
포렌식 압수·분석 지원 요청서
를 -----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

②·③ (현행과 같음)

보 전부를 복제할 수 있다. <후
단 신설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

④ 제3항의 경우 별지 제3호의
정보저장매체 제출 및 이미징

----- 복제하여 반출할 수
있고, 복제본 획득이 불가능하
거나 그 방법으로 압수의 목적
달성이 어려운 경우에는 정보저
장매체 등의 원본을 반출할 --
-. 이 경우 범위를 정하여 출력
또는 복제하는 방법이 불가능하
거나 압수의 목적을 달성하기에
현저히 곤란하다고 인정되는 경
우는 다음 각 호를 말한다.

1. 피압수자 등이 전자정보의
압수·수색·검증의 집행에
협조하지 않거나 협조를 기대
할 수 없는 경우

2. 범죄사실과 관련될 개연성이
있는 전자정보가 삭제·폐기
된 사항이 있는 경우

3. 출력·복제에 의한 집행이
피압수자 등의 영업활동이나
사생활의 평온을 침해한다는
이유로 피압수자 등이 요청하
는 경우

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까
지 사유에 준하는 경우

④ 제3항에 따라 전자정보의 전
부를 복제하여 반출하거나 원본

등 참관 여부 확인서 및 별지 제4호의 압수물 봉인지(확인지) 를 작성하고 정보저장매체 등을 봉인하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 등 부득이한 경우에는 다른 형식으로 봉인한 후 피압수자 등의 확인·서명을 받을 수 있다.

을 반출하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 필요한 조치를 하고 집행하여야 한다.

1. 정보저장매체 등의 복제본을 반출하는 경우

가. 복제본의 해시값 생성 또는 이에 준하는 조치

나. 별지 제3호서식의 정보저장매체 복제 및 이미징 등 참관여부 확인서 작성

다. 그 밖에 필요한 조치

2. 정보저장매체 등의 원본을 반출하는 경우

가. 별지 제3호의2서식의 정보저장매체 제출 및 이미징 등 참관여부 확인서 작성

나. 정보저장매체 등의 원본 봉인 및 별지 제4호서식의 압수물 봉인지(확인지) 작성 또는 이에 준하는 조치. 다만, 긴급을 요하는 등 부득이한 경우에는 다른 형식으로 봉인한 후 피압수자 등의 확인·서명을 받을 것

⑤ 제3항에 따라 제출 또는 복제된 정보저장매체 등은 디지털 증거 분석실 등 압수·수색·검증 현장 이외의 장소에서 이미징·탐색·출력을 할 수 있다.

⑥ (생략)
<신설>

제13조 (압수·수색·검증의 참여) ① 사건 담당자 또는 디지털 포렌식 근로감독관은 디지털 증거를 압수·수색·검증하는 경우 피압수자 등에게 참여의 기회를 보장하여야 한다.

② 피압수자 등의 참여가 곤란한 사정 등이 있는 경우에는 다음 각 호에 따라 필요한 조치를 할 수 있다.

1. (생략)

다. 그 밖에 필요한 조치

⑤ ----- 복제 또는 반출된
----- 디지털 증거 -----

----- 장소(이하 “현장 이외의 장소”라 한다.)---.

⑥ (현행과 같음)

⑦ 사건 담당자는 정보저장매체 등의 원본을 반출하여 제5항에 따른 절차를 완료한 후 정보저장매체 등의 원본을 피압수자 등에게 반환하는 경우 별지 제4호의2서식의 정보저장매체 인수증을 작성·교부하여야 한다.

제13조 (전자정보의 압수·수색·검증의 참여) ① -----
----- 전자정보-----

-----.

② -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. 피압수자 또는 변호인 등이 압수·수색·검증에 참여 중 정당한 사유 없이 참여를 중단하여 그 집행을 계속하기 어려운 경우에는 「형사소송법」 제123조의 참여인을 참여하게 한 후 집행을 재개한다. 집행을 중지한 경우 필요한 때에는 압수·수색·검증 장소의 출구를 별지 제5호 서식의 “압수장소 봉인지” 등으로 봉인하여 집행재개 시까지 그 장소를 폐쇄할 수 있다.

3. 피압수자 또는 변호인 등이 압수·수색·검증에 참여한 후 별지 제2호 서식의 “사실확인서(이미징 확인서)”에 서명을 거부하는 때에는 피압수자 또는 변호인 등이 서명을 거부하였음과 그 사유를 위 확인서에 기재한다.

③ 제12조 제5항의 경우 피압수자 등에게 참여의 기회를 보장하여야 하고, 정보저장매체 등의 봉인을 해제하는 경우 부착되어 있던 별지 제4호 서식의

2. -----

----- 별지 제5호서
식의 압수장소 봉인지 -----

-----.

3. -----

-- 각종 확인서 등에 작성·
서명-----

----- 확
인서 등에 ---.

③ 사건 담당자 또는 디지털 포
렌식 근로감독관은 현장 이외의
장소에서 압수·수색·검증 등
을 집행할 때 피압수자 등에게
참여의 기회를 보장하기 위해

압수물 봉인지(확인지)에 봉인 해제일시와 그 사유를 기재하고 피압수자 등의 확인·서명을 받아야 한다.

④ 제12조 제5항의 과정이 종료되면 별지 제6호 서식 “참관 및 전자정보 상세목록 등 교부 확인서”를 작성하여 교부하여야 한다.

⑤ 제3항 및 제4항에도 불구하고 피압수자 등이 수사를 지연시킬 목적 등으로 예정된 기일에 출석하지 않거나 정당한 이유 없이 2회 이상 예정된 기일에 출석하지 않은 경우에는 동영상 촬영과 같이 참여의 기회를 보장하는 것에 준하는 상당한 방법으로 압수·수색·검증을 할 수 있다.

제14조 (확인서 인계 및 전자정보 상세목록 교부) ① 디지털 포렌식 근로감독관은 피압수자 등이 작성한 각종 확인서를 사건 담당자에게 인계하여 압수목록 작성, 참여기회 보장 등 후속 절차

참관일, 참관장소, 참관인 등에 관한 사항을 피압수자 등과 협의하여야 한다.

④ 현장 이외의 장소에서 전자정보의 압수·수색·검증이 종료되면 별지 제6호서식의 참관 및 전자정보 상세목록 등 교부 확인서를 작성·교부하여야 한다.

⑤ 제1항 등에 따라 피압수자 등에게 참여의 기회를 보장하였음에도 피압수자 등이 참여를 거부하는 경우에는 동영상 촬영 등 신뢰성과 전문성을 담보할 수 있는 상당한 방법으로 압수·수색·검증을 할 수 있다.

제14조 (확인서 인계 및 전자정보 상세목록 교부 등) ① -----
----- 다음 각 호의
사항을 -----
----- 보장, 수사기록 편

진행에 참고할 수 있도록 한다.

<신 설>

<신 설>

② 사건 담당자 또는 디지털 포렌식 근로감독관은 디지털증거 분석 압수·수색·검증이 종료되면 압수한 파일의 상세목록을 작성하여 피압수자 등에게 교부하여야 한다. 다만, 다음 각 호와 같이 상세목록 작성이 곤란한 경우는 예외로 한다.

1. 범위를 정하여 출력 또는 복제하는 방법이 불가능하여 정보저장매체 등을 압수한 경우
2. 정보저장매체 등에 저장된 전자정보를 파일 단위로 온전하게 압수할 수 없는 경우

③ (생략)

<신 설>

철 ----- 있도록 하여야 -----.

1. 압수·수색·검증의 참여 및 집행과정에서 피압수자 등이 작성한 각종 확인서

2. 압수물 봉인지(확인지)

② ----- 전자정보의 ----- 전자정보 ----- . <단서 삭제>

<삭 제>

<삭 제>

③ (현행과 같음)

④ 사건 담당자 또는 디지털 포렌식 근로감독관은 제2항의 상세목록에 포함되지 않은 전자정보가 있는 경우에는 해당 전자정보를 지체없이 파기하거나 반

제15조 (정보저장매체 등의 운반)
정보저장매체 등을 운반할 경우에는 별지 제7호의 충격방지봉투 등을 이용하여 그 매체가 파손되거나 기억된 정보가 손상되지 않도록 주의하여야 한다.

제18조 (분석결과 통보) ① (생략)
② 디지털 포렌식 근로감독관은 디지털 증거를 분석하는 과정에서 생성된 자료가 있는 경우에는 이를 CD, DVD 등등 별도의 정보저장매체에 저장하여 사건 담당자에게 인계할 수 있다.

제19조 (디지털 증거의 관리) ① 디지털 포렌식 근로감독관은 정보저장매체 원본 등을 취득할 때에는 사건 담당자의 환부 요청이 있기 전까지 해당 정보저장매체 원본 등을 디지털 증거 보관함에 보관하여야 한다.
② 디지털 증거가 복제본인 경우에는 복제된 증거파일을 하나의 이미지 파일로 만든 후 디지털 증거물 서버에 보관하여야

환하여야 한다.

제15조 (정보저장매체 등의 운반)

---- 별지 제7호서식-----

-----.

제18조 (분석결과 통보) ① (현행과 같음)
② -----

----- 등 -----

-----.

제19조 (디지털 증거의 관리) 디지털 증거는 디지털 증거물 서버에 보관함을 원칙으로 하며, 디지털 포렌식 근로감독관은 보관된 디지털 증거에 대해서는 열람 제한 등 보안 유지에 필요한 조치를 취하여야 한다.

한다.

③제1항 내지 제2항에 따라 보관된 디지털 증거에 대해서는 열람 제한 등 보안 유지에 필요한 조치를 취하여야 한다.

제20조 (디지털 증거의 폐기) ① 디지털 포렌식팀장 등은 다음 각 호에 해당하는 경우 디지털 증거를 폐기하여야 한다.

1. 관련 사건의 판결이 확정된 경우
2. 관련 사건이 불기소 등 종국 처분에 따라 계속 보관할 필요성이 없다고 인정되는 경우
3. 사건 담당자 또는 검사의 폐기 요청이 있는 경우

<신 설>

② (생 략)

제20조 (디지털 증거의 폐기) ① 디지털 포렌식팀장 등은 디지털 포렌식 근로감독관이 사건 담당자에게 분석결과를 회신한 때에는 해당 분석과정에서 생성된 전자정보를 지체없이 삭제·폐기하여야 한다.

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

② 사건 담당자는 사건을 송치 또는 이송한 경우 수사과정에서 생성한 디지털 증거의 복사본을 지체없이 삭제·폐기하여야 한다.

③ (현행 제2항과 같음)